

CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO — FURTO V

FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA

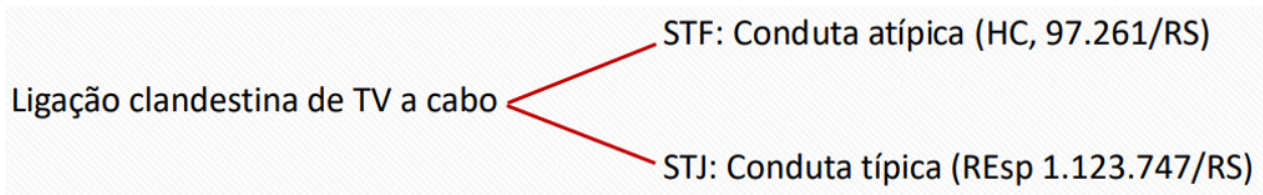
Art. 155, § 3º. Equipara-se à coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico.

Foi visto que o crime de furto demanda subtração de coisa alheia móvel. Nesse sentido, há entendimento de que energia elétrica equivale à coisa móvel, conforme especificação do § 3.

Esse parágrafo não traz outro crime, sendo meramente explicativo.

No entanto, nele foi especificado “qualquer outra que tenha valor econômico”. Nesse ponto, advieram problemas de interpretação no tocante à ligação clandestina de TV a cabo.

Segundo o STF, conduta atípica; segundo o STJ, conduta típica.



ATENÇÃO

Para a prova, é importante saber os dois entendimentos, pois a banca pode requerer qualquer uma das duas, especificando “segundo o STF” ou “segundo o STJ”.

Em suma, segundo o STF, não é possível fazer analogia para prejudicar o réu. Já o STJ, cujo entendimento é o oposto, aplica-se a atribuição de crime de furto à conduta de ligação clandestina de TV a cabo.

Atente-se para algumas situações:

- O caso de realização de “gato”, desvio de energia elétrica, configura furto de energia elétrica.
- O caso de adulteração de relógio medidor de energia elétrica configura crime de estelionato, pois, segundo o STJ, foi aplicada fraude induzida por erro.



ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Veja a seguir os julgados que especificam os entendimentos dos Tribunais Superiores em relação a esses casos.

AREsp 1.418.119/DF. Julgado em 07/05/2019. Os autores usaram de material transparente nas fases "a" e "b" do medidor, que reduzia a quantidade de energia registrada no relógio e, por consequência, a de consumo, gerando a obtenção de vantagem ilícita. No furto qualificado com fraude, o agente subtrai a coisa com discordância expressa ou presumida da vítima, sendo a fraude meio para retirar a res da esfera de vigilância da vítima, enquanto no estelionato o autor obtém o bem através de transferência empreendida pelo próprio ofendido por ter sido induzido em erro". (AgRg no REsp 1279802/SP, j. em 8/5/2012)

O caso dos autos revela não se tratar da figura do "gato" de energia elétrica, em que há subtração e inversão da posse do bem. Trata-se de prestação de serviço lícito, regular, com contraprestação pecuniária, em que a medição da energia elétrica é alterada, como forma de burla ao sistema de controle de consumo – fraude –, por induzimento ao erro da companhia de eletricidade, que mais se adequa à figura descrita no art. 171 do Código Penal (estelionato).



FURTO QUALIFICADO

ATENÇÃO

É o tipo de furto mais cobrado em provas, principalmente no tocante à pena aplicada.

Art. 155, § 4º A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

- I – com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;
- II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;
- III – com emprego de chave falsa;
- IV – mediante concurso de duas ou mais pessoas.

FURTO QUALIFICADO E FURTO NOTURNO

É possível combinar as hipóteses de furto qualificado com o furto durante o repouso noturno (aumento de pena de 1/3)?

- Sim, é possível que seja reconhecido o furto qualificado e, diante disso, incidir o aumento de pena do furto noturno.

ANOTAÇÕES

- A causa de aumento do repouso noturno é aplicável no crime de furto, tanto na modalidade simples quanto na qualificada.
- Precedentes: AgRg no Resp 1846782/DF, julgado em 17/12/2019.

FURTO PRIVILEGIADO



É possível cominar as benesses do furto privilegiado aos casos de furto qualificado?
Sim. Mas veja a seguir, com cautela, essas possibilidades.

Art. 155, CP § 2º. Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

Furto privilegiado-qualificado é, também, denominado furto híbrido, mas a Súmula 511 especifica certas condições, a saber.

Súmula 511 do STJ. “É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva”.

O STJ acrescentou a qualificadora objetiva aos critérios já anteriormente especificados em aula.

- O que é uma qualificadora objetiva?

É uma circunstância que se comunica no concurso de pessoas, uma vez que não exige uma condição de caráter pessoal.

- O que é uma qualificadora subjetiva?

É uma qualificadora que não se comunica no concurso de pessoas, uma vez que exige uma condição de caráter pessoal.

- Quais são as qualificadoras de ordem objetiva?

Todas, à exceção do abuso de confiança e da fraude.



Qualificadoras de ordem objetiva e subjetiva

Art. 155, § 4º. A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

ANOTAÇÕES

- I – com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa; (**ordem objetiva**)
- II – com abuso de confiança (**ordem subjetiva**), ou mediante fraude, escalada ou destreza; (**ordem objetiva**)
- III – com emprego de chave falsa; (**ordem objetiva**)
- IV – mediante concurso de duas ou mais pessoas. (**ordem objetiva**)

- A fraude deixou de ser qualificadora puramente objetiva e se tornou qualificadora subjetiva. Veja a seguir a polêmica entre os Tribunais Superiores.

ATENÇÃO

Tem-se evitado essa polêmica nas provas objetivas de concurso. No entanto, é possível cobrá-la em outras fases, como em provas orais e subjetivas (discursivas).

A qualificadora da fraude é de natureza objetiva ou subjetiva?

1. Objetiva para: doutrina e STJ (julgados mais antigos).

Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, consolidada na Súmula/STJ n. 511, é viável a incidência do privilégio na hipótese de furto qualificado, desde que a qualificadora seja de caráter objetivo. Decerto, a única qualificadora que inviabiliza o benefício penal é a de abuso de confiança (CP, art. 155, § 4º, II, primeira parte). (HC 396785/SC, julgado em 20/06/2017. 5ª Turma)

2. Subjetiva para: STJ (julgados mais recentes).

A qualificadora do emprego de fraude possui natureza subjetiva e, por essa razão, por demonstrar maior gravidade da conduta, torna incompatível o reconhecimento da figura privilegiada do furto. (AgRg no REsp 1841048/MS, julgado em 10/12/2019. 5ª Turma)

Tanto a qualificadora do abuso de confiança como a do emprego de fraude possuem "natureza subjetiva e, por essa razão, por demonstrar maior gravidade da conduta, torna[m] incompatível o reconhecimento da figura privilegiada do furto, independentemente do pequeno valor da *res furtiva* e da primariedade da agravante. (AgRg no HC 462322/SC, julgado em 27/11/2018. 6ª Turma)

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Parte Especial - ERICO DE BARROS PALAZZO.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.